



P U T U S A N

Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Agung Setiawan alias Agung Alias Dawix alias Dawix.88 alias Boyka 89 alias Dawix Liar Bin Sukram (alm);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 1 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Deru Rt. 011 Rw. 002 Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **Muhammad Ridlwan alias Iwan alias Jalaluddin Rumi alias Maulana Bin Masturi;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 8 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palirangan Rt. 002 Rw. 014 Kel. Payaman Kec. Solokuro Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

Hal. 1 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Ernawati, S.H., M.H., Arbain, S.H. dan H. Syahrani, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa Agung Setiawan alias Agung alias Dawix alias Dawix.88 alias Boyka 89 alias Dawix Liar Bin Sukram (alm),dk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-5682/BJRMS/12/2025 yang diajukan pada tanggal 26 Januari 2026, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 2 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Setiawan als Agung als Dawix als Dawix.88 als Boyka 89 als Dawix Liar Bin Sukram (Alm) dan Terdakwa II Terdakwa Muhammad Ridlwan als Iwan als Jalaluddin Rumi als Maulana Bin Masturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang-undang No. 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Agung Setiawan als Agung als Dawix als Dawix.88 als Boyka 89 als Dawix Liar Bin Sukram (Alm) dan Terdakwa II Terdakwa Muhammad Ridlwan als Iwan als Jalaluddin Rumi als Maulana Bin Masturi** dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar) rupiah, Jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 (serratus sembilan puluh) hari
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
 - 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
 - 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
 - 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. AGUNG);
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. AGUNG);

Hal. 3 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. SUBAGYA BUDI SETYAWAN dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. HERMAWAN dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. AGUNG) ;
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA a.n. AGUNG SETIAWAN dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. AGUNG dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. IWAN dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. RIDLWAN)
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. WAHIDIN dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. CHOIRUL RAAHMADAN dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. DAMAN dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. CHOIRUL RAHMADAN (milik sdr. RIDLWAN) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah token Bank BCA ;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk “EL EQUAL”;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 4 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 28 Januari 2026 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap Pendapat rekan JPU yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Terdakwa masing-masing selama 19 tahun penjara. Menurut pendapat kami, walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu, Kami berpendapat bahwa hukuman yang dipintakan JPU tersebut sangatlah berat bagi Para Terdakwa, alasannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, masih ada tersangka lain (DPO) seharusnya yang mempertanggung jawabkannya, Para Terdakwa hanya kurir, bekerja atas perintah seseorang ? (MANDOR) dalam percakapan melalui aplikasi SIGNAL yang sampai sekarang belum terungkap. Terdakwa tidak mengenal langsung siapa "MANDOR" tersebut yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu dan kemudian membawanya ke Banjarmasin, sehingga kalau dilihat dari rangkaian hukum masih ada hal yang terputus dalam perkara ini. Dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti hanya sebagai kurir sabu bukanlah pemilik barang sabu tersebut, sehingga sangatlah tidak berkeadilan menurut kami bila hukuman berat tersebut sepenuhnya dibebankan kepada Para Terdakwa.

Majelis Hakim yang kami hormati, Para terdakwa telah mengakui secara jujur dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, terdakwa menyesali atas apa yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan hal ini kami Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya berharap agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini kiranya dapat memberikan putusan yang ringan, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi diri para terdakwa;

Hal. 5 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-5682/BJRMS/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **Agung Setiawan Als Agung Als Dawix Als Dawix.88 Als Boyka 89 Als Dawix Liar Bin Sukram (Alm)** dan Terdakwa II **Muhammad Ridlwan Als Iwan Als Jalaluddin Rumi Als Maulana Bin Masturi** pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry tepatnya di Hotel Pesona Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, sebelumnya Saksi Sandy Oktiyo, S. AB Bin Ichsan, Saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat, dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan terjadi di Hotel Pesona yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara Scientific berdata dan mendatangi ke sekitar Hotel

Hal. 6 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona, lalu Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar Hotel Pesona menemukan ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang telah didapatkan oleh Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy sebelumnya, yang bernama Terdakwa I Agung Setiawan Als Agung Als Dawix Als Dawix.88 Als Boyka 89 Als Dawix Liar Bin Sukram (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan Als Iwan Als Jalaluddin Rumi Als Maulana Bin Masturi. Kedua orang laki-laki tersebut terlihat akan memasuki kawasan Hotel Pesona dengan membawa 3 (tiga) buah ransel besar lalu Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy melakukan penangkapan di Halaman Hotel Pesona dengan disaksikan oleh Saksi Jumairi Bin Parjan (Alm) sebagai Security di Hotel Pesona, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel besar warna hitam merk "EL EQUAL", 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram) bertempat di setiap tas ransel pada bagian atas di tutupi dengan plastik warna biru di setiap tas, 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram, 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram, 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. AGUNG), Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. SUBAGYA BUDI SETYAWAN dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. HERMAWAN dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. AGUNG),

Hal. 7 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA a.n. AGUNG SETIAWAN dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. AGUNG dari Palangkaraya ke Banjarmasin, 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. IWAN dari Palangkaraya ke Banjarmasin, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. WAHIDIN dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. CHOIRUL RAAHMADAN dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. DAMAN dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. CHOIRUL RAHMADAN (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah token Bank BCA, Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dan 3 (tiga) lembar plastik warna biru

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan, para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama MANDOR dengan cara sebelumnya pada akhir Agustus 2025, Terdakwa I Agung Setiawan ada menerima perintah dari orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa Terdakwa I Agung Setiawan ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dengan menunjuk Terdakwa II Muhammad Ridlwan sebagai partner Terdakwa I Agung Setiawan. Kemudian Terdakwa I Agung Setiawan mendapatkan perintah lagi dari orang yang bernama

Hal. 8 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDOR untuk bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Ridlwan pada hari Senin tanggal 01 September 2025 di Kec. Gempol Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur. Setelah itu, Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan mendapatkan perintah lagi dari orang yang bernama MANDOR untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut dengan melewati Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Kemudian pada tanggal 04 September 2025 Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan tiba di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, lalu pada tanggal 08 September 2025 Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan ada menerima informasi dari orang yang bernama MANDOR bahwa barang atau sabu sudah siap. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan diperintah orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu dengan cara orang yang bernama MANDOR memberikan gambar mobil dan Lokasi mobil yang terparkir di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dengan kunci mobil yang diletakkan di atas dashboard mobil. Setelah itu, Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan mendatangi Lokasi yang sesuai dari petunjuk orang yang bernama MANDOR dan Terdakwa I Agung Setiawan pun menemukan mobil yang dimaksud dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan membuka mobil tersebut dan ditemukan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi. Kemudian Terdakwa II Muhammad Ridlwan melaporkan kepada orang yang bernama MANDOR bahwa barang (sabu dan eskasi) sudah diterima. Kemudian Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan pun menunggu perintah lebih lanjut dari orang yang bernama MANDOR. Kemudian Terdakwa II Muhammad Ridlwan menerima pesan dari orang yang bernama MANDOR bahwa Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan diperintahkan untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui Kota Palangkaraya dianjurkan untuk melaporkan kepada orang yang bernama MANDOR. Pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan di Kota Palangkaraya, kemudian Terdakwa II Muhammad Ridlwan menerima

Hal. 9 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari orang yang bernama MANDOR untuk parkir mobil di suatu tempat dan orang yang bernama MANDOR menyuruh untuk foto mobil dan membagikan Lokasi parkir mobil tersebut. Kemudian Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan disuruh oleh orang yang bernama MANDOR untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan tiba di Hotel Pesona di Kota Banjarmasin. Pada saat Terdakwa I Agung Setiawan hendak check in di Hotel Pesona, tiba-tiba Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan didatangi Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy selaku petugas kepolisian dan pada saat Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy memeriksa 3 (tiga) buah tas ransel tersebut ternyata berisikan sabu dan ekstasi 48 (empat puluh delapan) paket sabu dan 11 (sebelas) paket eskasi.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,175 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metametamina (Nomor Barang bukti: 28031/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 2 (dua) butir tablet warna orange logo "M" dengan berat netto $\pm$ 0,796 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan benar tablet yang mengandung MDMA Adalah (terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (Nomor Barang bukti: 28032/2025/NNF).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya

Hal. 10 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,208 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metametamfetamina (Nomor Barang bukti: 28033/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengandung Mafedron (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), dan mengandung Ketamin (mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **Agung Setiawan Als Agung Als Dawix Als Dawix.88 Als Boyka 89 Als Dawix Liar Bin Sukram (Alm)** dan Terdakwa II **Muhammad Ridlwan Als Iwan Als Jalaluddin Rumi Als Maulana Bin Masturi** pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry tepatnya di Hotel Pesona Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada

Hal. 11 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, sebelumnya Saksi Sandy Oktiyanto, S. AB Bin Ichsan, Saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat, dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan terjadi di Hotel Pesona yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, setelah itu kemudian Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara Scientific berdata dan mendatangi ke sekitar Hotel Pesona, lalu Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar Hotel Pesona. Kemudian Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy melihat ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang telah didapatkan oleh Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy sebelumnya, yang bernama Terdakwa I Agung Setiawan Als Agung Als Dawix Als Dawix.88 Als Boyka 89 Als Dawix Liar Bin Sukram (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan Als Iwan Als Jalaluddin Rumi Als Maulana Bin Masturi. Kedua orang laki-laki tersebut terlihat akan memasuki kawasan Hotel Pesona dengan membawa 3 (tiga) buah ransel besar lalu Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy melakukan penangkapan di Halaman Hotel Pesona dengan disaksikan oleh Saksi Jumairi Bin Parjan (Alm) sebagai Security di Hotel Pesona. Kemudian Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel besar warna hitam merk "EL EQUAL", 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram) bertempat di setiap tas ransel pada bagian atas di tutupi

Hal. 12 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna biru di setiap tas, 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram, 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram, 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. AGUNG), Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. SUBAGYA BUDI SETYAWAN dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. HERMAWAN dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA a.n. AGUNG SETIAWAN dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. AGUNG), 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. AGUNG dari Palangkaraya ke Banjarmasin, 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. IWAN dari Palangkaraya ke Banjarmasin, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. RIDLWAN) , 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. WAHIDIN dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. CHOIRUL RAAHMADAN dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. DAMAN dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr.

Hal. 13 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. CHOIRUL RAHMADAN (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. RIDLWAN), 1 (satu) buah token Bank BCA, Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dan 3 (tiga) lembar plastik warna biru

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama MANDOR dengan cara sebelumnya pada akhir Agustus 2025, Terdakwa I Agung Setiawan ada menerima perintah dari orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa Terdakwa I Agung Setiawan ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dengan menunjuk Terdakwa II Muhammad Ridlwan sebagai partner Terdakwa I Agung Setiawan. Kemudian Terdakwa I Agung Setiawan mendapatkan perintah lagi dari orang yang bernama MANDOR untuk bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Ridlwan pada hari Senin tanggal 01 September 2025 di Kec. Gempol Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur. Setelah itu, Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan mendapatkan perintah lagi dari orang yang bernama MANDOR untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut dengan melewati Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Kemudian pada tanggal 04 September 2025 Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan tiba di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, lalu pada tanggal 08 September 2025 Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan ada menerima informasi dari orang yang bernama MANDOR bahwa barang atau sabu sudah siap. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan diperintah orang yang bernama MANDOR melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu dengan cara orang yang bernama MANDOR memberikan gambar mobil dan Lokasi mobil yang terparkir di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dengan kunci mobil yang diletakkan di atas dashboard mobil. Setelah itu, Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan

Hal. 14 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Lokasi yang sesuai dari petunjuk orang yang bernama MANDOR dan Terdakwa I Agung Setiawan pun menemukan mobil yang dimaksud dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan membuka mobil tersebut dan ditemukan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi. Kemudian Terdakwa II Muhammad Ridlwan melaporkan kepada orang yang bernama MANDOR bahwa barang (sabu dan eskstasi) sudah diterima. Kemudian Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan pun menunggu perintah lebih lanjut dari orang yang bernama MANDOR. Kemudian Terdakwa II Muhammad Ridlwan menerima pesan dari orang yang bernama MANDOR bahwa Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan diperintahkan untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui Kota Palangkaraya dianjurkan untuk melaporkan kepada orang yang bernama MANDOR. Pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan di Kota Palangkaraya, kemudian Terdakwa II Muhammad Ridlwan menerima perintah dari orang yang bernama MANDOR untuk parkir mobil di suatu tempat dan orang yang bernama MANDOR menyuruh untuk foto mobil dan membagikan Lokasi parkir mobil tersebut. Kemudian Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan disuruh oleh orang yang bernama MANDOR untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan tiba di Hotel Pesona di Kota Banjarmasin. Pada saat Terdakwa I Agung Setiawan hendak check in di Hotel Pesona, tiba-tiba Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Ridlwan didatangi Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy selaku petugas kepolisian dan pada saat Saksi Sandy, Saksi Made Eka, dan Saksi Muhammad Sandy memeriksa 3 (tiga) buah tas ransel tersebut ternyata berisikan sabu dan ekstasi 48 (empat puluh delapan) paket sabu dan 11 (sebelas) paket eskstasi.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal

Hal. 15 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,175 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 28031/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 2 (dua) butir tablet warna orange logo "M" dengan berat netto $\pm$ 0,796 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan benar tablet yang mengandung MDMA Adalah (terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (Nomor Barang bukti: 28032/2025/NNF).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,208 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 28033/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengandung Mafedron (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), dan mengandung Ketamin (mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Hal. 16 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Sandy Oktiyanto, S.Ab bin Ichsan, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di halaman Hotel Pesona Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya perintah dari seseorang bernama Mandor kepada Para Terdakwa untuk pergi ke Pontianak;
 - Bahwa Mandor adalah orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan terkait transaksi sabu dan ekstasi;
 - Bahwa setelah sampai di Pontianak, Para Terdakwa lalu memberi kabar kepada sdr MANDOR untuk menunggu perintah mengambil sabu dan ekstasi, lalu pada hari Senin tanggal 08 September 2025 Para Terdakwa dihubungi oleh sdr MANDOR melalui aplikasi SIGNAL dan diberi tahu kalau sabu dan ekstasi tersebut telah siap diambil;
 - Bahwa Para Terdakwa menerima titik lokasi pengambilan sabu dan ekstasi beserta foto mobil dan letak kunci mobil yang didalam mobil tersebut terdapat sabu dan ekstasi lalu kemudian membawa mobil yang berisi sabu dan ekstasi tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian mendapatkan perintah untuk membawa mobil yang berisikan sabu dan ekstasi tersebut dengan tujuan ke Samarinda, namun saat sampai di Palangkaraya, Para Terdakwa di perintah oleh sdr MANDOR untuk menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan Travel;

Hal. 17 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Banjarmasin, tepatnya di Hotel Pesona Banjarmasin Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi terkait Para Terdakwa dan aktifitasnya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
 - 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
 - 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
 - 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Eko Hidayat dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Subagya Budi Setyawan dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Hermawan dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. Eko Hidayat dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. Agung Setiawan dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Agung dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
 - 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Iwan dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. Ridlwan);

Hal. 18 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Wahidin dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. Choirul Raahmadan dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Daman dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. Choirul Rahmadan (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah token Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk “EL EQUAL”;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah sdr MANDOR;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang diperintah sdr MANDOR secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa saat ini belum ada menerima upah, namun sudah diberikan uang operasional sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr MANDOR yang dikirimkan melalui aplikasi BINANCE yang kemudian dicairkan melalui rekening BRI Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 19 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Made Eka Sedana, S.H., – Nyoman Sarat, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di halaman Hotel Pesona Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya perintah dari seseorang bernama Mandor kepada Para Terdakwa untuk pergi ke Pontianak;
- Bahwa Mandor adalah orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan terkait transaksi sabu dan ekstasi;
- Bahwa setelah sampai di Pontianak, Para Terdakwa lalu memberi kabar kepada sdr Mandor untuk menunggu perintah mengambil sabu dan ekstasi, lalu pada hari Senin tanggal 08 September 2025 Para Terdakwa dihubungi oleh sdr Mandor melalui aplikasi SIGNAL dan diberi tahu kalau sabu dan ekstasi tersebut telah siap diambil;
- Bahwa Para Terdakwa menerima titik lokasi pengambilan sabu dan ekstasi beserta foto mobil dan letak kunci mobil yang didalam mobil tersebut terdapat sabu dan ekstasi lalu kemudian membawa mobil yang berisi sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mendapatkan perintah untuk membawa mobil yang berisikan sabu dan ekstasi tersebut dengan tujuan ke Samarinda, namun saat sampai di Palangkaraya, Para Terdakwa di perintah oleh sdr Mandor untuk menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan Travel;
- Bahwa setelah sampai di Banjarmasin, tepatnya di Hotel Pesona Banjarmasin Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi terkait Para Terdakwa dan aktifitasnya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa;

Hal. 20 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
 - 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
 - 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
 - 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Eko Hidayat dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Subagya Budi Setyawan dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Hermawan dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. Eko Hidayat dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. Agung Setiawan dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. Agung);
 - 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Agung dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
 - 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Iwan dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. Ridlwan);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. Ridlwan);

Hal. 21 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Wahidin dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. Choirul Raahmadan dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Daman dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. Choirul Rahman (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah token Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk “EL EQUAL”;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah sdr MANDOR;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang diperintah sdr MANDOR secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa saat ini belum ada menerima upah, namun sudah diberikan uang operasional sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr MANDOR yang dikirimkan melalui aplikasi BINANCE yang kemudian dicairkan melalui rekening BRI Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 22 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di halaman Hotel Pesona Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya perintah dari seseorang bernama Mandor kepada Para Terdakwa untuk pergi ke Pontianak;
 - Bahwa Mandor adalah orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan terkait transaksi sabu dan ekstasi;
 - Bahwa setelah sampai di Pontianak, Para Terdakwa lalu memberi kabar kepada sdr Mandor untuk menunggu perintah mengambil sabu dan ekstasi, lalu pada hari Senin tanggal 08 September 2025 Para Terdakwa dihubungi oleh sdr Mandor melalui aplikasi SIGNAL dan diberi tahu kalau sabu dan ekstasi tersebut telah siap diambil;
 - Bahwa Para Terdakwa menerima titik lokasi pengambilan sabu dan ekstasi beserta foto mobil dan letak kunci mobil yang didalam mobil tersebut terdapat sabu dan ekstasi lalu kemudian membawa mobil yang berisi sabu dan ekstasi tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian mendapatkan perintah untuk membawa mobil yang berisikan sabu dan ekstasi tersebut dengan tujuan ke Samarinda, namun saat sampai di Palangkaraya, Para Terdakwa di perintah oleh sdr Mandor untuk menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan Travel;
 - Bahwa setelah sampai di Banjarmasin, tepatnya di Hotel Pesona Banjarmasin Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi terkait Para Terdakwa dan aktifitasnya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
- 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
- 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
- 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Eko Hidayat dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Subagya Budi Setyawan dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Hermawan dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. Eko Hidayat dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. Agung Setiawan dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Agung dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Iwan dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. Ridlwan);

Hal. 24 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Wahidin dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. Choirul Raahmadan dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Daman dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. Choirul Rahmadan (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah token Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk "EL EQUAL";
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah sdr Mandor;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang diperintah sdr MANDOR secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa saat ini belum ada menerima upah, namun sudah diberikan uang operasional sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr Mandor yang dikirimkan melalui aplikasi BINANCE yang kemudian dicairkan melalui rekening BRI Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Hal. 25 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,175 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 28031/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 2 (dua) butir tablet warna orange logo "M" dengan berat netto $\pm$ 0,796 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan benar tablet yang mengandung MDMA Adalah (terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (Nomor Barang bukti: 28032/2025/NNF).
- Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,208 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 28033/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengandung Mafedron (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), dan mengandung Ketamin (mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 26 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agung Setiawan Alias Agung Alias Dawix Alias Dawix.88 Alias Boyka 89 Alias Dawix Liar Bin Sukram (alm);

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya, pada akhir bulan Agustus 2025 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II menerima perintah dari sdr. Mandor melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025, terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah lagi dari sdr. Mandor untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut lewat pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2025 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima informasi dari sdr. Mandor bahwa barang atau sabu sudah siap kemudian sdr. Mandor memerintahkan melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu dengan cara sdr. Mandor memberikan gambar mobil dan lokasi mobil yang terparkir di pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dengan kunci mobil yang diletakan diatas dashboard mobil;
- Bahwa atas instruksi dari sdr Mandor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 Skj. 21.00 WIB yang ada dalam mobil warna hitam yang terparkir di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pesan dari sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;

Hal. 27 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 saat berada di Kota Palangkaraya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menerima perintah dari sdr. Mandor untuk parkir mobil disuatu tempat dan sdr. Mandor menyuruh untuk memfoto mobil dan membagikan lokasi parkir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disuruh oleh sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sambil membawa 3 (tiga) buah tas besar berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi ke Hotel Pesona tersebut sarena disuruh oleh sdr. Mandor untuk beristirahat di Hotel Pesona sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Mandor, namun sebelum perintah atau instruksi dari sdr. Mandor diterima, ternyata terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dtangkap, pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) paket besar berisi sabu dan 11 (sebelas) paket besar berisi ekstasi, dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram), 9 (sembilan) paket yang berisi ekstasi logo M warna orange sejumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram, 2 (dua) paket yang berisi ekstasi logo kaki kucing warna merah muda sejumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram, dan 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram, didalam 3 (tiga) buah tas ransel besar warna hitam, yang terletak di atas lantai teras Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pemilik dari 48 (empat puluh delapan) paket besar berisi sabu dan 11 (sebelas) paket besar berisi ekstasi tersebut adalah sdr. Mandor karena orang yang mengatur, menyuruh, mengarahkan dan membayar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa dan mengantar sabu dan ekstasi adalah sdr. Mandor;

Hal. 28 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ditemukan pula barang bukti lain yaitu, handphone, SIM, beberapa KTP dan uang tunai;
- Bahwa tujuan sdr. Mandor menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi adalah untuk diserahkan kepada penerima sabu dan ekstasi yang disuruh oleh sdr. Mandor;
- Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan upah dari transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang disuruh oleh Sdr. Mandor sebagai kurir karena sabu dan ekstasi tidak berhasil diantar kepada penerima sabu dan ekstasi akibat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang operasional dari sdr. Mandor sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima menggunakan BINANCE dan ditarik melalui rekening BRI dengan Nomor Rekening BRI 217001009205509 a.n. Agung Setiawan;
- Bahwa Terdakwa I bisa mengenal sdr. Mandor melalui teman yang bernama sdr. Sutiyo yang kemudian mengenalkan pekerjaan sebagai kurir untuk sdr. Mandor dan sdr. Sutiyo juga yang meminta Terdakwa II untuk mendownload aplikasi SIGNAL dan mengundang pertemanan (invite) sdr. Mandor agar dapat berkomunikasi dengan sdr. Mandor;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu langsung ataupun panggilan video dengan sdr. Mandor, hanya berkomunikasi melalui chat dan telepon pada aplikasi SIGNAL sehingga tidak mengetahui rupa dari sdr. Mandor hingga saat ini, Terdakwa I hanya mengetahui dari suaranya saat berkomunikasi kalau sdr. Mandor adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali melakukan pekerjaan sebagai kurir atas perintah sdr. Mandor dan mendapat upah yang cukup besar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan

Terdakwa II. Muhammad Ridlwan Alias Iwan Alias Jalaluddin Rumi Alias Maulana Bin Masturi:

Hal. 29 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya, pada akhir bulan Agustus 2025 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II menerima perintah dari sdr. Mandor melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025, terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah lagi dari sdr. Mandor untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut lewat pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2025 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima informasi dari sdr. Mandor bahwa barang atau sabu sudah siap kemudian sdr. Mandor memerintahkan melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu dengan cara sdr. Mandor memberikan gambar mobil dan lokasi mobil yang terparkir di pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dengan kunci mobil yang diletakan diatas dashboard mobil;
- Bahwa atas instruksi dari sdr Mandor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 Skj. 21.00 WIB yang ada dalam mobil warna hitam yang terparkir di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pesan dari sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 saat berada di Kota Palangkaraya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menerima perintah dari sdr. Mandor untuk parkir mobil disuatu tempat dan sdr. Mandor menyuruh untuk memfoto mobil dan membagikan lokasi parkir mobil tersebut;

Hal. 30 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disuruh oleh sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sambil membawa 3 (tiga) buah tas besar berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi ke Hotel Pesona tersebut sarena disuruh oleh sdr. Mandor untuk beristirahat di Hotel Pesona sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Mandor, namun sebelum perintah atau instruksi dari sdr. Mandor diterima, ternyata terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap, pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) paket besar berisi sabu dan 11 (sebelas) paket besar berisi ekstasi, dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram), 9 (sembilan) paket yang berisi ekstasi logo M warna orange sejumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram, 2 (dua) paket yang berisi ekstasi logo kaki kucing warna merah muda sejumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram, dan 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram, didalam 3 (tiga) buah tas ransel besar warna hitam, yang terletak di atas lantai teras Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pemilik dari 48 (empat puluh delapan) paket besar berisi sabu dan 11 (sebelas) paket besar berisi ekstasi tersebut adalah sdr. Mandor karena orang yang mengatur, menyuruh, mengarahkan dan membayar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa dan mengantar sabu dan ekstasi adalah sdr. Mandor;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula barang bukti lain yaitu, handphone, SIM, beberapa KTP dan uang tunai;
- Bahwa tujuan sdr. Mandor menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi adalah untuk diserahkan kepada penerima sabu dan ekstasi yang disuruh oleh sdr. Mandor;

Hal. 31 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum mendapatkan upah dari transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi dari sdr. Mandor karena tugas sebagai kurir sabu dan ekstasi tidak berhasil diantar kepada penerima sabu dan ekstasi akibat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang operasional dari sdr. Mandor sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima menggunakan BINANCE dan ditarik melalui rekening BRI dengan Nomor Rekening BRI 217001009205509 a.n. Agung Setiawan;
- Bahwa Terdakwa II sudah beberapa kali melakukan pekerjaan sebagai kurir atas perintah sdr. Mandor dan mendapat upah yang cukup besar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
- 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
- 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
- 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. Agung);

Hal. 32 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Eko Hidayat dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Subagya Budi Setyawan dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Hermawan dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. Eko Hidayat dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. Agung Setiawan dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Agung dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Iwan dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Wahidin dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. Choirul Raahmadan dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Daman dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. Choirul Rahman (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah token Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk “EL EQUAL”;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Hal. 33 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena dugaan membawa sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi, pada akhir bulan Agustus 2025 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa I dan Terdakwa II menerima perintah dari sdr. Mandor melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025, terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah lagi dari sdr. Mandor untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut lewat pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2025 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima informasi dari sdr. Mandor bahwa barang atau sabu sudah siap kemudian sdr. Mandor memerintahkan melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu dengan cara sdr. Mandor memberikan gambar mobil dan lokasi mobil yang terparkir di pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dengan kunci mobil yang diletakan diatas dashboard mobil;
- Bahwa atas instruksi dari sdr Mandor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 Skj. 21.00 WIB yang ada dalam mobil warna hitam yang terparkir di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;

Hal. 34 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pesan dari sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 saat berada di Kota Palangkaraya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menerima perintah dari sdr. Mandor untuk parkir mobil disuatu tempat dan sdr. Mandor menyuruh untuk memfoto mobil dan membagikan lokasi parkir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disuruh oleh sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sambil membawa 3 (tiga) buah tas besar berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi ke Hotel Pesona tersebut sarena disuruh oleh sdr. Mandor untuk beristirahat di Hotel Pesona sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Mandor, namun sebelum perintah atau instruksi dari sdr. Mandor diterima, ternyata terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian yang sudah mendapat informasi mengenai keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa saat dtangkap, pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
 - 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
 - 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
 - 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. Agung);

Hal. 35 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Eko Hidayat dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Subagya Budi Setyawan dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Hermawan dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. Eko Hidayat dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. Agung Setiawan dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Agung dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Iwan dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Wahidin dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. Choirul Raahmadan dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Daman dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. Choirul Rahmadan (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah token Bank BCA;

Hal. 36 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk “EL EQUAL”;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);
- Bahwa pemilik dari 48 (empat puluh delapan) paket besar berisi sabu dan 11 (sebelas) paket besar berisi ekstasi tersebut adalah sdr. Mandor karena orang yang mengatur, menyuruh, mengarahkan dan membayar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa dan mengantarkan sabu dan ekstasi adalah sdr. Mandor;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan, namun belum diberikan karena tugas sebagai kurir sabu dan ekstasi tidak berhasil diantar kepada penerima sabu dan ekstasi akibat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang operasional dari sdr. Mandor sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima menggunakan BINANCE dan ditarik melalui rekening BRI dengan Nomor Rekening BRI 217001009205509 a.n. Agung Setiawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu langsung ataupun panggilan video dengan sdr. Mandor, hanya berkomunikasi melalui chat dan telepon pada aplikasi SIGNAL;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut; karena dugaan terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pengecekan dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,175 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkoba mengandung Metametamina (Nomor Barang bukti: 28031/2025/NNF) adalah (termasuk Narkoba

Hal. 37 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 2 (dua) butir tablet warna orange logo "M" dengan berat netto $\pm$ 0,796 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan benar tablet yang mengandung MDMA Adalah (terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (Nomor Barang bukti: 28032/2025/NNF).
- Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,208 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 28033/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengandung Mafedron (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), dan mengandung Ketamin (mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap perkara *a quo*, terlebih dahulu patut dicermati bahwa pada saat persidangan berjalan telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sebagai norma hukum positif pada tanggal 2 Januari 2026,

Hal. 38 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam Pasal 622 KUHP Baru, ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dinyatakan tidak berlaku, untuk selanjutnya pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) dan 609 ayat (1) KUHP Baru dan kemudian dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa dalam penanganan perkara pada masa transisi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 618 KUHP Baru dan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru yaitu penerapan perubahan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan bagi pelaku Tindak Pidana dengan menggunakan asas *legalitas*, asas *lex temporis delicti*, asas *transitoir* dan asas *lex favor reo* serta ketentuan dalam Pasal 361 KUHP Baru khususnya huruf c, yang menyebutkan perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun Pasal 622 Ayat (1) huruf w KUHP Baru menyatakan Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang kemudian mengacu pada ketentuan baru dalam pasal 610 dan 609 KUHP Baru dan selanjutnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026, tetapi secara fakta proses persidangan atas perbuatan Para Terdakwa sudah dilaksanakan pada tahun 2025 hingga sekarang di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kelanjutan dari proses di Pengadilan Negeri tersebut berlaku ketentuan Pasal 361 KUHP huruf c dan ketentuan undang-undang yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka pembuktian terhadap rumusan delik dalam perkara *a quo* adalah tetap menggunakan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa atau Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama **Agung Setiawan alias Agung Alias Dawix alias Dawix.88 alias Boyka 89 alias Dawix Liar Bin Sukram (alm)** dan Terdakwa II yang bernama **Muhammad Ridlwan alias Iwan alias Jalaluddin Rumi alias Maulana Bin Masturi**, seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Hal. 40 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena dugaan membawa sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi, pada akhir bulan Agustus 2025, Terdakwa I dan Terdakwa II menerima perintah dari sdr. Mandor melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat; Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025, terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah lagi dari sdr. Mandor untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut lewat pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang;

Mneimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2025 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima informasi dari sdr. Mandor bahwa barang atau sabu sudah siap kemudian sdr. Mandor memerintahkan melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu dengan cara sdr. Mandor memberikan gambar mobil dan lokasi mobil yang terparkir di pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dengan kunci mobil yang diletakan diatas dashboard mobil; Bahwa atas instruksi dari sdr Mandor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 Skj. 21.00 WIB yang ada dalam mobil warna hitam yang terparkir di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat; Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pesan dari sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 saat berada di Kota Palangkaraya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menerima perintah dari sdr. Mandor untuk parkir mobil disuatu tempat dan sdr. Mandor menyuruh untuk memfoto mobil dan membagikan lokasi parkir mobil tersebut; Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disuruh oleh sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sambil membawa 3 (tiga) buah tas besar berisi sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I danTerdakwa II membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi ke Hotel Pesona tersebut sarena disuruh oleh sdr. Mandor untuk beristirahat di Hotel Pesona sambil menunggu

Hal. 42 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah selanjutnya dari sdr. Mandor, namun sebelum perintah atau instruksi dari sdr. Mandor diterima, ternyata terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Kepolisian yang sudah mendapat informasi mengenai keberadaan Para Terdakwa yang diduga membawa narkoba ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
- 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
- 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
- 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Eko Hidayat dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Subagya Budi Setyawan dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Hermawan dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. Eko Hidayat dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. Agung Setiawan dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. Agung);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Agung dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. Banjar Sejahtera dengan penumpang a.n. Iwan dari Palangkaraya ke Banjarmasin;

Hal. 43 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Wahidin dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. Choirul Raahmadan dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. Daman dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. Choirul Rahmadan (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. Ridlwan);
- 1 (satu) buah token Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk “EL EQUAL”;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);

Menimbang, ahwa pemilik dari 48 (empat puluh delapan) paket besar berisi sabu dan 11 (sebelas) paket besar berisi ekstasi tersebut adalah sdr. Mandor karena orang yang mengatur, menyuruh, mengarahkan dan membayar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa dan mengantarkan sabu dan ekstasi adalah sdr. Mandor Terdakwa II untuk membawa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi sabu dan ekstasi adalah untuk diserahkan kepada penerima sabu dan ekstasi yang disuruh oleh sdr. Mandor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan aktifitas Para Terdakwa untuk melakukan perintah dari sdr. Mandor melalui aplikasi di handphone dalam proses penyaluran narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut melalui berbagai daerah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan, namun belum diberikan karena

Hal. 44 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagai kurir sabu dan ekstasi tidak berhasil diantar kepada penerima sabu dan ekstasi, dimana Para Terdakwa baru mendapatkan uang operasional dari sdr. Mandor sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing orang yang diterima menggunakan BINANCE dan ditarik melalui rekening BRI dengan Nomor Rekening BRI 217001009205509 a.n. Agung Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut; karena dugaan terkait transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Para terdakwa adalah benar narkoba sebagaimana hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya yaitu:

- Hasil laporan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,175 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkoba mengandung Metametamfetamina (Nomor Barang bukti: 28031/2025/NNF) adalah (termasuk Narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 2 (dua) butir tablet warna orange logo "M" dengan berat netto $\pm$ 0,796 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan benar tablet yang mengandung MDMA Adalah (terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengandung Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (Nomor Barang bukti: 28032/2025/NNF);
- Hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08740/NNF/2025, tanggal 03 Oktober 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,208 gram yang disita untuk dijadikan

Hal. 45 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 28033/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), mengandung Mafedron (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), dan mengandung Ketamin (mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, atas uraian diatas maka Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan jahat yaitu menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, dalam perkara ini Para Terdakwa melakukan tugas sebagai perantara narkotika secara bersama-sama yaitu sejak Terdakwa I dan Terdakwa II menerima perintah dari sdr. Mandor melalui chat pada aplikasi SIGNAL bahwa ada pekerjaan untuk mengambil dan mengantar barang atau sabu di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, berlanjut pada hari Senin tanggal 1 September 2025, terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan perintah lagi dari sdr. Mandor untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat melalui jalur laut lewat pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang; Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2025 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima informasi dari sdr. Mandor bahwa barang atau sabu sudah siap kemudian sdr. Mandor memerintahkan melalui chat pada aplikasi SIGNAL untuk mengambil sabu di

Hal. 46 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terparkir di pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi; Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) buah tas besar yang berisikan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pesan dari sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur melalui kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah; Bahwapada hari Rabu tanggal 10 September 2025 saat berada di Kota Palangkaraya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menerima perintah dari sdr. Mandor untuk parkir mobil disuatu tempat; Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian disuruh oleh sdr. Mandor untuk pergi ke Kota Banjarmasin dan mencari tempat penginapan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di di Halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sambil membawa 3 (tiga) buah tas besar berisi sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan tersebut, Para Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Mandor namun tidak sempat diberikan karena Para Terdakwa ditangkap Polisi saat berada di halaman Hotel Pesona di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Namun Para Terdakwa sudah diberikan uang akomodasi masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bersepakat dan bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 47 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula pembelaan tertulis Para Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui kesalahannya hanya saja tuntutan Penuntut Umum terlalu berat mengingat Para Terdakwa hanyalah kurir atau perantara, sementara yang menyuruh Para Terdakwa adalah sdr. Mandor yang masih DPO, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana ketentuan peralihan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 610 ayat (2) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidananya yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum kategori VI ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan bagi diri Para Terdakwa, yaitu:

Hal. 48 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah barang bukti narkoba yang sangat besar, berupa narkoba golongan I jenis sabu dan ekstasi, menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengarah pada peredaran gelap narkoba dalam skala luas, yang berpotensi merusak kehidupan banyak orang;
- Bahwa besarnya kuantitas barang bukti tersebut mencerminkan tingginya tingkat bahaya (*dangerousness*) dari perbuatan Para Terdakwa, karena semakin banyak narkoba yang beredar di masyarakat, semakin besar pula ancaman kerusakan fisik, psikis, sosial, dan generasi bangsa, khususnya terhadap generasi muda;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan secara nyata dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan dan penindakan yang tegas dan berat;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi merupakan zat yang memiliki daya adiktif tinggi dan berdampak langsung terhadap kerusakan kesehatan serta meningkatnya kriminalitas, sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya dalam jumlah besar memperlihatkan tingkat kesalahan (*schild*) yang tinggi pada diri Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga mengancam ketertiban umum, keamanan, dan masa depan masyarakat luas, sehingga menimbulkan keresahan sosial;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Para Terdakwa, meskipun Para Terdakwa hanya orang suruhan atau kurir, sementara pemilik narkoba adalah orang lain (sdr Mandor yang masih belum tertangkap), namun dalam konteks Undang-Undang narkoba, kurir atau perantara tetap dipandang sebagai pelaku karena menguasai secara fisik dan membawa / mengedarkan narkoba, selain itu ada indikasi yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pekerjaan tersebut dengan mendapat keuntungan yang cukup besar dan mengetahui secara pasti tugasnya terkait transaksi / peredaran narkoba,

Hal. 49 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa bukan sekedar kurir biasa melainkan bagian aktif peredaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang dapat meringankan secara signifikan, dan demi terpenuhinya rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum, terhadap Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang berat dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantian, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Para Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda, dengan mempertimbangkan kemampuan Para Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidana untuk pidana denda paling banyak kategori VI ditambah sepertiga; dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Para

Hal. 50 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Pengadilan adalah masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
- 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
- 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
- 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram ;

Hal. 51 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. SUBAGYA BUDI SETYAWAN dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. HERMAWAN dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA a.n. AGUNG SETIAWAN dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. AGUNG dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. IWAN dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. RIDLWAN)
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. WAHIDIN dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. CHOIRUL RAAHMADAN dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. DAMAN dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. CHOIRUL RAHMADAN (milik sdr. RIDLWAN);

Hal. 52 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah token Bank BCA ;
- 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk "EL EQUAL";

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkoba dan juga merupakan benda terlarang, maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);

Oleh karena barang bukti tersebut ditemukan pada diri Para Terdakwa yang diakui sebagai uang akomodasi pemberian sdr Mandor dalam rangka pekerjaan Para Terdakwa sebagai kurir atau perantara, dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka patut irampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan pekerjaan sebagai kurir atau perantara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 53 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



1. Menyatakan Terdakwa I **Agung Setiawan alias Agung Alias Dawix alias Dawix.88 alias Boyka 89 alias Dawix Liar Bin Sukram (alm)** dan Terdakwa II **Muhammad Ridlwan alias Iwan alias Jalaluddin Rumi alias Maulana Bin Masturi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **19 (sembilan belas) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, kekayaan atau pendapatan Para Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Para Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) paket sabu dengan berat kotor 51.995 gram (berat bersih 49.306,52 gram);
 - 9 (sembilan) paket ekstasi logo M warna orange dengan jumlah 45.231 butir dengan berat bersih 18.794,81 gram;
 - 2 (dua) paket ekstasi logo kaki kucing warna merah muda dengan jumlah 9.927 butir dengan berat bersih 4.169,34 gram;
 - 1 (satu) paket serpihan ekstasi warna merah muda berat bersih 104,43 gram ;

Hal. 54 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3X warna biru IMEI 1 : 862668070473872 IMEI 2 : 862668070473872 No. WA : 0821-5101-9906 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y16 warna hitam IMEI 1 : 860033065777039 IMEI 2 : 860033065777021 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam IMEI 1 : 351962304486604 IMEI 2 : 351962304486612 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan NIK : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. SUBAGYA BUDI SETYAWAN dengan NIK : 3523180207890002 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. HERMAWAN dengan NIK : 3510132708880006 (milik sdr. AGUNG) ;
- 1 (satu) buah kartu SIM B II palsu a.n. EKO HIDAYAT dengan No. SIM : 3578250703880001 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA a.n. AGUNG SETIAWAN dengan No. Rek : 2170 – 01 – 009205 – 50 – 9 (milik sdr. AGUNG);
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. AGUNG dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar tiket travel CV. BANJAR SEJAHTERA dengan penumpang a.n. IWAN dari Palangkaraya ke Banjarmasin;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 351962309521769 IMEI 2 : 351962309521777 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 warna hitam IMEI 1 : 869194052811594 IMEI 2 : 869194052811586 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y28 warna hijau IMEI 1 : 869281076922877 IMEI 2 : 869281076922869 dengan No. Simcard : 0822 – 9787 – 2042 (milik sdr. RIDLWAN)
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. WAHIDIN dengan NIK : 3328181808900006 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. M. CHOIRUL RAAHMADAN dengan NIK : 3579032808930001 (milik sdr. RIDLWAN);
- 1 (satu) buah kartu KTP Palsu a.n. DAMAN dengan NIK : 3173081605910016 (milik sdr. RIDLWAN);

Hal. 55 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM B II Palsu dengan No. SIM : 3579042808930001 a.n. M. CHOIRUL RAHMADAN (milik sdr. RIDLWAN) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan No. Kartu : 6019 0075 9615 4824 (milik sdr. RIDLWAN);
 - 1 (satu) buah token Bank BCA ;
 - 3 (tiga) lembar plastik warna biru;
 - 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk "EL EQUAL";
- Dimusnahkan;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 398.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (milik sdr. AGUNG);

Diirampas untuk negara;

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Romli Salijo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 56 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 57 dari 57 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57